

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 621/2538
บริษัท เอฟ.แอล.สมิตท์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (2)

ป.รัชฎากร มาตรา 12

โจทก์ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วถือว่าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับเอาแก่โจทก์แล้วเป็นการที่เจ้าหนี้ได้กระทำการอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีเพราะประมวลรัษฎากรมาตรา12ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรค้างได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งจึงเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา173เดิม(ปัจจุบันคือมาตรา193/14(2))ระยะเวลาที่ได้ล่วงไปก่อนนั้นย่อมไม่นับเข้าในอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา181วรรคหนึ่งเดิม(ปัจจุบันคือมาตรา193/15วรรคหนึ่ง) ต่อมาโจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินโดยให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา76ทวิและ70ทวิคงเดิมแต่แก้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ใหม่จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืนและได้มีคำสั่งคำร้องศาลฎีกาอธิบายคำพิพากษาดังกล่าวด้วยว่า"ตามคำพิพากษาดังกล่าวจำเลยจะต้องประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลใหม่ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาจะบังคับให้โจทก์ชำระภาษีตามจำนวนที่จำเลยอ้างว่าคำนวณตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วทันที

โดยที่โจทก์ยังไม่ยอมรับว่าถูกต้องนั้นหาได้ไม่"ผลของคำพิพากษาดังกล่าวย่อมเป็นการก่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยซึ่งมิได้เป็นฝ่ายฟ้องคดีให้ต้องผูกพันที่จะต้องประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ขึ้นใหม่โดยคำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลฎีกาตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกากรณีหาใช้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามคำฟ้องของโจทก์โดยโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากรมาตรา76ทวิและ70ทวิตามมูลเหตุแห่งการประเมินไม่ถึงไม่ได้ว่าการประเมินอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีต้องถูกยกฟ้องที่จะไม่นับว่าเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงมีอำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องอันตั้งหลักฐานขึ้นใหม่โดยคำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลฎีกาดังกล่าวได้ภายใน10ปีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา168เดิม(ปัจจุบันคือ มาตรา193/32)

โจทก์ ฟ้อง ว่า การ ประเมิน ภาษี ของ จำเลย ขาดอายุความ ขอให้เพิกถอนหนังสือ แจ้ง การ ประเมิน และ เพิกถอน คำวินิจฉัย อุตธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณา อุตธรณ์

จำเลย ให้การ ว่า การ ประเมิน ชอบ ด้วย ข้อเท็จจริง และ ถูกต้อง ตามกฎหมาย แล้ว เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ จำเลย ได้ ใช้ วิธีการ ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม คำพิพากษา ศาลฎีกา และ คำสั่ง คำร้องขอ งศาลฎีกาเป็น การ ปฏิบัติ ตาม คำสั่งศาล ฎีกา จึง ไม่ขาดอายุความ และ การ แจ้งการ ประเมิน ครัง

แรก ของ จำเลย อยู่ใน อายุความ การใช้ สิทธิเรียกร้อง 10 ปี อยู่ แล้ว ทำให้ อายุ ความ สะดุด หยุต ลง คดี จึง ไม่ขาดอายุความ

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีภาษีอากร วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตามอุทธรณ์ ของ โจทก์ มี ว่า สิทธิเรียกร้อง ค่าภาษีอากร ประเมิน ตาม หนังสือแจ้ง ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ที่ ต.4/10 35 2/00020 ถึง 00023 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 ขาดอายุ ความ แล้ว หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ ได้รับ แจ้งการ ประเมิน ให้ เสีย ภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับ รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2521 และ ปี 2522 พร้อม เงินเพิ่ม เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 ถือได้ว่า เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ จำเลย ได้ ใช้ สิทธิ เรียกร้อง บังคับ เอาแก่ โจทก์ แล้ว เป็น การ ที่ เจ้าหนี้ ได้ กระทำการ อัน นับ ว่า มีผล เป็น อย่างเดียว กัน กับ การ ฟ้องคดี เพราะ ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ให้ อธิบดีมีอำนาจ สั่ง ยึด หรืออายัด และ ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ ผู้ต้องรับผิดชอบ เสีย ภาษีอากร ค้าง ได้ โดย มีต้อง ขอให้ ศาล ออกหมาย ยึด หรือ สั่ง จึงเป็นเหตุ ให้ อายุความ สะดุด หยุต ลง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 เดิม ซึ่ง ใช้ บังคับ อยู่ใน ขณะ นั้น บัญญัติ ไว้ ระยะเวลา ที่ได้ ล่วง ไป ก่อน นั้น ย่อม ไม่ นับ เข้า ใน อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 181 วรรคหนึ่ง เดิม แต่เมื่อโจทก์ ได้ อุทธรณ์ การ ประเมิน ต่อ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ และ ฟ้องคดียัง ศาลภาษีอากรกลาง สืบเนื่อง กัน มา ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้ เพิกถอน การ ประเมิน ตาม หนังสือ แจ้ง การ ประเมิน ของ เจ้า พนักงานประเมิน และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ เสียโดย ให้ โจทก์ เสีย ภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับ รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2521

และ ปี 2522 ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ และ 70 ทวิคง เดิม เพียงแต่
แก้ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ คำนวณ กำไร สุทธิ ของ โจทก์ ใหม่จาก การ ที่ เจ้า
พนักงาน ประเมิน ใช้ อัตรา กำไร สุทธิ 21.87 เปอร์เซ็นต์ ของนิติบุคคล อื่น เป็น
หลักเกณฑ์ ใน การ คำนวณ กำไร สุทธิ ของ โจทก์ มา เป็น ให้ ใช้อัตรา ร้อยละ 5
ของ ยอด รายรับ ก่อน หัก รายจ่าย ไต ๆ มา เป็น หลักเกณฑ์ใน การ คำนวณ กำไร
สุทธิ ของ โจทก์ ตาม ที่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1)บัญญัติ ไว้ กับ ให้ ใช้ วิธี
คำนวณ กำไร ย้อนกลับ ใน การ คำนวณ เงินได้ ของโจทก์ ตาม ประมวลรัษฎากร
มาตรา 70 ทวิ ส่วน เงินเพิ่ม ตาม มาตรา 26คง ให้ โจทก์ เสีย ใน อัตรา ร้อยละ 30
ของ เงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย ตาม ที่คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ได้ ลด ให้ ไว้
จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา ศาลฎีกา พิจารณา ยืน กับ ได้ มี คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่
1750/2533 อธิบายคำพิพากษา ดังกล่าว ด้วย ว่า "ตาม คำพิพากษา ดังกล่าว จำเลย
จะ ต้องประเมิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ใหม่ ตาม วิธีการ และ หลักเกณฑ์ ที่ ปรากฏ
ใน คำพิพากษา ศาลฎีกา จะ บังคับ ให้ โจทก์ ชำระ ภาษี ตาม จำนวน ที่ จำเลย อ้าง
ว่า คำนวณ ตาม คำพิพากษา ศาลฎีกา แล้ว ทั้งนี้ โดย ที่ โจทก์ ยัง ไม่ยอม รับ ว่า
ถูกต้อง นั้น หาได้ไม่ " ดังนี้ ผล ของ คำพิพากษา ดังกล่าว ย่อม เป็น การก่อตั้ง
หลักฐาน สิทธิเรียกร้อง แก่ เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ จำเลย ซึ่งมีได้ เป็น ฝ่าย
ฟ้องคดี ให้ ต้อง ผูกพัน ที่ จะ ต้อง ประเมิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของ โจทก์ สำหรับ
รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2521 และ ปี 2522 นั้นขึ้น ใหม่ โดย คำพิพากษา ชั้น ที่สุด
ของ ศาลฎีกา ตาม วิธีการ และ หลักเกณฑ์ที่ ปรากฏ ใน คำพิพากษา ศาลฎีกา กรณี
หาใช่ ศาล พิพากษา ให้ เพิกถอนการ ประเมิน ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ โดย โจทก์
ไม่ต้อง รับผิด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ และ 70 ทวิ ตาม มูลเหตุ แห่ง
การ ประเมินไม่ ถือไม่ได้ว่า การ ประเมิน อัน มีผล เป็น อย่างเดียว กับ การ ฟ้องคดี
ต้อง ถูก ยกฟ้อง ที่ จะ ไม่ นับ ว่า เป็นเหตุ ให้ อายุความ สะดุด หยุด ลงเจ้า
พนักงาน ประเมิน ของ จำเลย จึง มีอำนาจ ประเมิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของ

โจทก์ ตาม สิทธิเรียกร้อง อัน ตั้ง หลักฐาน ขึ้น ใหม่ โดยคำพิพากษา ชั้น ที่สุด ของ ศาลฎีกา ดังกล่าว ได้ ภายใน 10 ปี ตาม บทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 เดิม ซึ่ง ใช้ บังคับ อยู่ใน ขณะ นั้น เมื่อ ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เจ้าพนักงาน ของ จำเลย ได้ มีหนังสือ แจ้ง ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ที่ ต.4/10 35 2/00020 ถึง 00023ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 ให้ จำเลย ทราบ เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน2533 ภายใน 10 ปี นับแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2532 อันเป็น วัน ถัด จาก วันที่ ศาลภาษีอากรกลาง อ่าน คำพิพากษา ศาลฎีกา ให้ คู่ความ พัง ย่อม เป็นการ ใช้ สิทธิเรียกร้อง บังคับ เอา แก่ โจทก์ ภายใน ระยะเวลา อัน กฎหมาย กำหนดไว้ สิทธิเรียกร้อง ค่าภาษีอากร ประเมิน ตาม หนังสือ แจ้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ ต.4/10 35 2/00020 ถึง 00023 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน2533 จึง ไม่ขาดอายุความ ตาม กฎหมาย ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายก ฟ้องโจทก์ ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ใน ผล อุทธรณ์ โจทก์ พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นเรื่องความเข้าใจตัวบทกฎหมายการตีความกฎหมาย และคำวินิจฉัยของศาลเป็นอย่างดีว่าคู่ความหรือผู้ใช้กฎหมายเข้าใจดีเพียงใดหรือไม่ มิฉะนั้นแล้วคงก่อให้เกิดปัญหา กล่าวคือคดีเรื่องเดียวกันอาจมีกรณีพิพาทขึ้นไปสู่ศาลฎีกา 2-3 ครั้ง เป็นเหตุให้เสียเวลาและมีความเสียหายต่อคู่ความโดยตรง เพื่อความเข้าใจสำหรับท่านผู้อ่านขอลำดับเรื่องดังนี้ (1) เดิมโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ถึง ปี 2523 คำภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ถึง ปี 2523 ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 76 ทวิ โดยประเมินตามมาตรา 71 (1) และมาตรา 70 ทวิ โดยประเมินด้วยวิธีคำนวณกำไรย้อนกลับและเสียเงินเพิ่มจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2737/2532 (2) โจทก์ไม่เข้าใจคำวินิจฉัยของศาลฎีกาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาอธิบายคำพิพากษาดังกล่าว ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องที่ 1750/2533 อธิบายคำพิพากษาดังกล่าวว่า "ตามคำพิพากษาดังกล่าว จำเลยจะต้องประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาจะบังคับให้โจทก์ชำระภาษีตามจำนวนที่จำเลยอ้างว่าคำนวณตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วในทันทีโดยที่โจทก์ยังไม่ยอมรับว่าถูกต้องนั้นหาได้ไม่ (3) เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงแจ้งการประเมินใหม่ต่อโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยืนโจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งในปี 2534 และศาลฎีกาถือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 621/2538 ตามหัวข้อที่หมายเหตุนี้มีคำพิพากษายืนคือให้โจทก์เสียภาษีอากรตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินใหม่ ท่านผู้อ่านโปรดสังเกตว่าภาษีอากรที่โจทก์จะต้องชำระคือภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2531 ถึง ปี 2523 ซึ่งต้องรอผลของคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งหลังนี้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 621/2538 เป็นเวลา

หลายปีกว่ารัฐจะจัดเก็บภาษีรายได้ถ้าโจทก์เข้าใจหลักการในทางกฎหมายภาษีอากรประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และวิธีพิจารณาความแพ่งดีแล้วดำเนินการเสียภาษีตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเสียคงไม่ต้องเสียเวลาขนาดนี้ ประเด็นศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วางหลักไว้น่าศึกษาและทำความเข้าใจ ดังนี้ 1. เรื่องการแจ้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 20, 24 ซึ่งมีผลกระทบให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 (2) หรือตาม มาตรา 173 เดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยอายุความ มาตรา 193/14 ว่าด้วยเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเป็นเหตุให้เป็นผลดีแก่เจ้าหนี้คืออายุความไม่เดินต่อไปและเริ่มนับใหม่เท่าอายุความเดิม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1330/2522, 1550/2522, 668/2535 และ 1366/2537) ปัญหาว่าการแจ้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรจะปรับเข้ากรณีข้อกฎหมายข้อใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 ตาม (2) บัญญัติว่าเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อดังหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ซึ่งถ้าพิจารณาตามตัวอักษรตามที่ปรากฏก็เป็นทีที่เข้าใจกันว่ากรณีนี้ต้องเป็นเรื่องเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีต่อศาลเท่านั้นจึงจะเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาหลายเรื่องแล้วรวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 621/2538 ว่าการแจ้งประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตามประมวลรัษฎากรถือว่าเจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรได้ใช้สิทธิเรียกร้อง บังคับเอาจากผู้ต้องเสียภาษีแล้วเป็นการที่เจ้าหนี้ได้กระทำการอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกันกับฟ้องคดีทั้งนี้เพราะประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ให้อำนาจแก่อธิบดีกรมสรรพากรมีคำสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรค้างได้โดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งผลก็คือเมื่อมีการแจ้งการประเมินแก่ผู้ต้องเสียภาษีแล้วย่อมถือได้ว่าเท่ากับเป็นการฟ้องคดีตามความใน มาตรา 193/14 (2) ดังนั้นอายุความสิทธิเรียกร้องค่าภาษีอากรจึงสะดุดหยุดลงผลกระท

ทบต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้คือระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วไม่ต้องนำมานับ
เข้าในอายุความและเริ่มนับใหม่นับแต่อายุความสะดุดหยุดลง(ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา193/15)การนับอายุความใหม่นี้จะมีกำหนดเวลาเท่าใดต้องดูว่า
กรณีนั้นกฎหมายกำหนดอายุความไว้อย่างยาวนานเพียงใดสำหรับสิทธิเรียกร้องของรัฐเอา
ค่าภาษีอากรนั้นมีการกำหนด10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/31
2.การที่ศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตาม
ประมวลรัษฎากรประเมินภาษีแก่ผู้ต้องเสียภาษีใหม่ดังนี้มีอายุความเท่าใดกรณีนี้ต้อง
ปรับเข้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา168มีอายุความ10ปี
หมายความว่าเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีแก่ผู้ต้องเสียภาษีภายใน
กำหนดเวลา10ปีนับแต่มีคำพิพากษาถึงที่สุดอายุความจึงยาวออกไปอีก ผลประสิทธิ
ฤทธิ์รักษา